

Glyn Chief Justice.

1. Quant al primer point. Jeo tene que copihold terre nest deins l'stañ 11 H. 7. ca. 20. *Rowden & Malsters case*, Cro. 31. est adjudge que copihold terre nest deins l'Statute de Westm 2 de Donis Conditionalibus & si nemy donques ne poet estre tail, car

[74] 1. Copiholders ne sont deins le meaning de tiel Act p̄ quel vies Cro. en le lieu devant cite & ils nont ascun voices en le election del Parliaments neq̄ seront ils retē des juries tanq̄ ont 40s. per ann.

2. Copiholders ne sont deins le mischief de tiel Act pur ceo que ne poet estre convey p garranty &c. ne ascun auter voy forsq̄ solement p surrender.

3. Copiholders ne sont nosme en le dit Act & ils ne seront deins le meaning de ceo come poet estre collect hors del *Heydons case*, Co. 3. 7. que est le general rule en nostre livers.

2. Quant al second point jeo ne delivera ascun opinion (le primer ěent cy apparent) mes pur le primer jeo conceive que judgment doit estre pur le defendant. Judgment enter pur le defendant.

CROUCH *versus* WILLS.

Wiltshire trespass & ejectment.

Tho. Sñr Arundel seise del manor de Sembly en le county de Wilts 14 Jac. levies un fine & puis eux convey ovesq̄ poyer de revocation, puis quel il revoke les primer uses. Et 9 Car. bargain & vend le dit manor ovesq̄ auters terres al Sñr Gorges, Hen. Sands, William Sands, & Sir Tho. Reynolds pur un an & puis release a eux al use de luy m̄ p̄ vie & puis al use de sa feme &c. ove poyer de fair leases pur trois vies & que il poet revoke les dit uses per ascun act durant son vie ou per son darrein volunt, 13 Car. il revoke & moñ Hen. Sands moñ & per les survivors, Will. Sands & Sir Tho. Reynolds est le pl' title.

Pur defendant nostre title est tiel (Maynard & auters) Hen. 8. en consideration del service dona les terres eu q̄re al Bacons q̄ fuit 32 H. 8. reservant la reversion en le Coron & tiels terres continue en le Bacons usq̄; 14 Eliz. a quel temps ils eux convey al Sñr Arundel de Warbeck en county de Wilts en trust & levy fine, mes devant le retē del brief de entry ou brief de covenant le Roign ceo grant come avant al Bacons p ses letters patents. Et le case ěent tielmt̄ m̄te & prove al jury ore en Court, et auxy sur le monstrence de deux verdicts ambideux queux fueñ p̄ le defendant & en ambideux le point fuit come ore est, (si ceo fuit estate tail ou nemy) le jury trovont p̄ le defendant.

Et en cest cas fuit dit.

1. Si le Roy ou Roign grant estate p letters patents reservant le reversion, & le pattentee levy fine, ou suffer common recovery (common en ceo cas la fuit deux fines & lun [75] recof̄y) unē tiels neq̄ nul auter Acts fait p luy liera le Roy ne defeatara son Royal proviso.

2. Si soit un manor house & demesn t̄re aperteign a ceo & lun sñr enter en le t̄re & lauter en le mease le possess. del meas ne sera le possession des demesnes nec ē converso.

3. Si A. lessa t̄re al B. reservant un rent & B. paya son rent al C. c̄ nest disseisin al A. si non que il voil, accordant al Lit.

MARRET *versus* SLY.

Sti. r. 301. 307. 319. Trespas & ejectment.

Sir Giles Bridges de London seise del manor de Purton alias Puriton contenant per estimañ 4000 acres en le county de Wilts in fee tenus per service de chivalry eux devisa al Sir Ja. Bridges de Wilton Castle & mor' 4 Car. le volunt ěent enseal & commit al custody de Dame Bridges fuit ore apert en le presence del plusors testmoignes & prove en l'Espiritual Court & ceo fuit trove dēe le voir title del plaintiff p le verdict dun jury ore en Court & issint ils trove pur plaintiff p̄ deux parts del trois